

1501114-35.2019.8.26.0356

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: Iris Daiani Paganini Dos Santos

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... CRIMINAL DO RÉU - VIOLÊNCIA ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FASE INDICIÁRIA - ELEMENTO DA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA - RECONHECIDA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - FAVORECIMENTO REAL - INGRESSO DE APARELHO CELULAR - CASA DO ALBERGADO - REGIME ABERTO - DELITO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ana Luiza da Conceição, 638, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501114-35.2019.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-35.2019.8.26.0356

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Favorecimento real

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Jessica Fernanda da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de JÉSSICA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES, já qualificada nos autos, por haver segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 349-A do Código Penal, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 189/190.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 09hrs e 15min, na Penitenciária "Luís Aparecido Fernandes", situada na Estrada Municipal Manoel Caetano, KM 03, Bairro Perobal, no município de Lavínia e Comarca de Mirandópolis, ingressou com um aparelho telefônico de comunicação móvel, cor dourada, marca "Oecuín", sem autorização legal, no referido estabelecimento prisional.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, finda a instrução criminal restaram sobejamente comprovados os fatos narrados na denúncia.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 03), laudo pericial e fotos (fls. 13/16), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos. Em juízo, a testemunha ANDRÉ LUIZ VITORELLI, agente de segurança penitenciária, relatou que quando a ré passou pelo aparelho body scanner foi visualizado algo metálico, a ré foi dirigida ao setor de revista onde retirou o aparelho, entretanto, apresentou-se como Camila Rodrigues Boarati (fls. 261).

No mesmo sentido foram as declarações de sua colega de trabalho CLAUDIA ELENA DA PAZ (fls. 262).

A ré foi ouvida somente em juízo, onde confessou todo o ocorrido. Alegou estar desempregada na época e o fez por razão do sustento de seus 05 (cinco) filhos, os quais todos, com exceção de um, vivem sob sua responsabilidade. Iria receber um valor em dinheiro para ingressar no interior do estabelecimento prisional com o aparelho telefone (fls. 263/264).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencida de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, os agentes de segurança penitenciária narraram os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, nada indicando que compareceram em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O art. 349-A do Código Penal tipifica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada em estabelecimento prisional de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar.

Ademais observa-se que a conduta praticada pela acusada alcançou a consumação do delito, posto que a ré ingressou no referido estabelecimento prisional munida de um aparelho telefônico de comunicação móvel na genitália.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU - VIOLÊNCIA ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FASE INDICIÁRIA - ELEMENTO DA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA - RECONHECIDA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - FAVORECIMENTO REAL - INGRESSO DE APARELHO CELULAR - CASA DO ALBERGADO - REGIME ABERTO - DELITO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - EM

PARTE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A confissão deve ser reconhecida, ainda que realizada na fase indiciária, se utilizada como um dos fundamentos da sentença, com o consequente redimensionamento da pena. 2. O delito de favorecimento real previsto no art. 349-A do Código Penal é de perigo abstrato, bastando o ingresso do aparelho celular no estabelecimento prisional para configuração do delito, ainda que o condenado esteja cumprindo pena em regime aberto, mediante recolhimento noturno em Casa do Albergado. 3. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Em parte, com o parecer, recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - APR: 00122072820178120001 MS 0012207-28.2017.8.12.0001, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 22/02/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2018).

Bate-se defesa técnica pugnando por questões concernentes a dosimetria da pena, de modo que serão analisadas em momento oportuno.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme F.A. de fls. 192/195 e certidões de fls. 196/197, a ré é primária e não ostenta Maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, a saber 03 (três) meses de detenção.

Não há agravantes. A atenuante da confissão deixa de ser aplicada ante a fixação da pena base no seu mínimo legal cominado em abstrato.

Inexistem causas de aumento de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Considerando o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, e sopesando novamente as circunstâncias judiciais já examinadas acima, entendo suficiente à justa reprovação e prevenção do crime o regime aberto.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44, do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por uma pena restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, primeira parte, do mesmo Código.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar JÉSSICA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES pela prática do crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal, e aplico-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito de prestação de serviços, conforme retro detalhado.

Não se mostram presentes os pressupostos da cautelaridade da prisão (artigo 312 do Código de Processo Penal), além do que a pena imposta é incompatível com o regime fechado e à restrição do status libertatis do indivíduo, pelo que fica concedido à acusada o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao

defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA